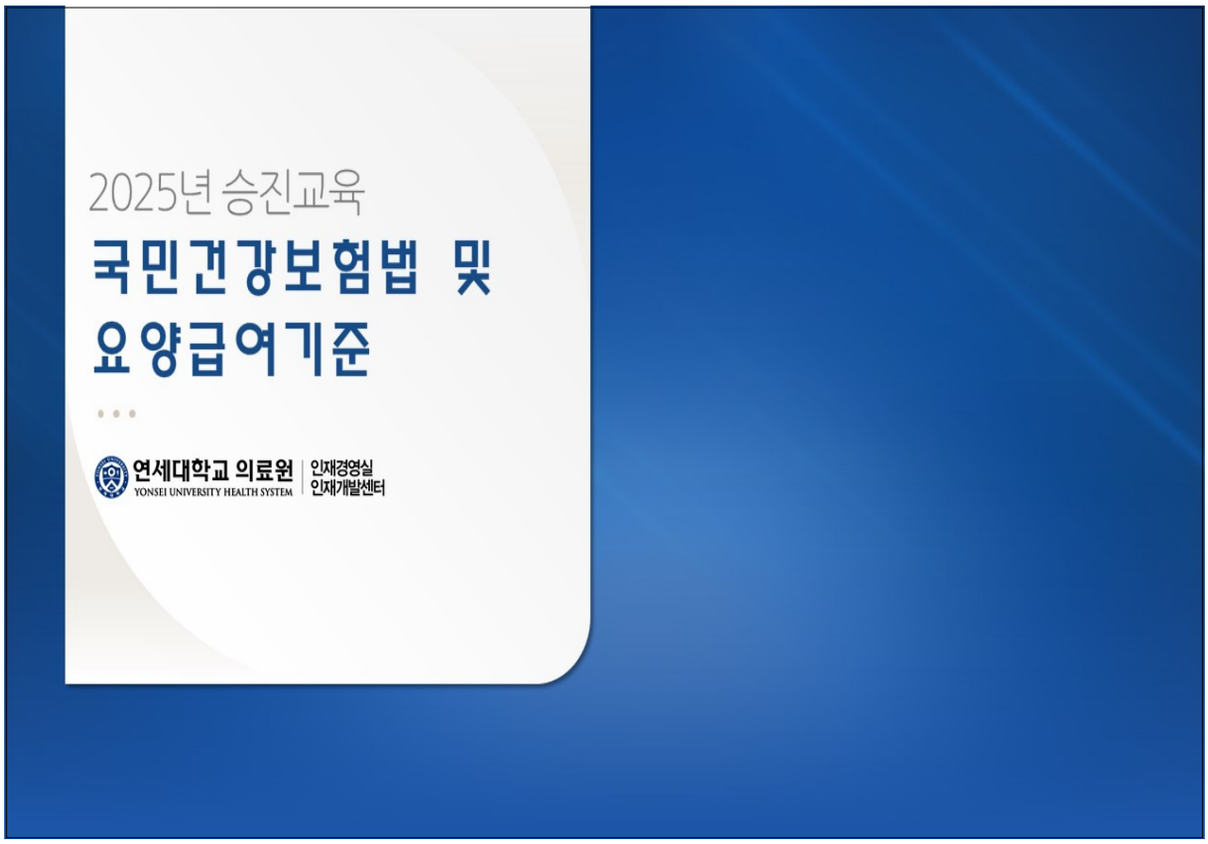
7 국민건강보험법 및 요양급여기준

이 현 주
파트장 / 세브란스병원 보험심사팀



목차

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

1 국민건강보험법

2 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙

국민건강보험법 주요내용

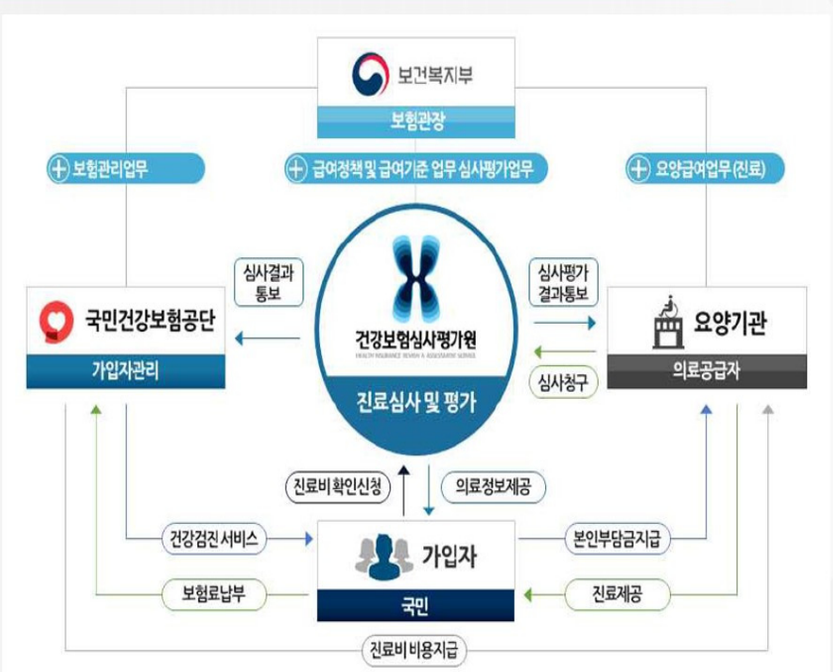
연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

국민건강보험법 조문

구분	주요내용	비고
제1장	총칙	목적, 주관, 정의, 건강보험정책 심의위원회
제2장	가입자	적용대상, 가입자종류, 자격상실 및 취득, 건강보험증
제3장	국민건강보험공단	재정운영위원회
제4장	보험급여	요양급여, 요양기관, 현황에 대한 신고, 비용부담 요양급여비용 산정/청구/지급, 요양비, 건강검진 급여제한, 부당이득, 구상권
제5장	건강보험심사평가원	진료심사평가위원회
제6장	보험료	
제7장	이의신청 및 심판청구	이의신청, 심판청구, 건강보험분쟁조정위원회, 행정소송
제8장	보칙	소멸시효, 기간산정, 단수처리, 업무정지, 과징금
제9장	벌칙	과태료

건강보험제도의 운영체계(사업주체)

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터



국민건강보험법 (목적/지위)

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

헌법 제 34조에 의한 국가의 사회보장증진 의무를 실행하는 시행법
→ 국민보건향상과 사회보장증진 목적

공공복지의 원칙이 적용되는 사회법
→ 강제적용, 부담능력에 따른 보험료의 차등부과, 보험급여의 균등수혜
보험료 납부의 강제성, 책임주체는 국가

근거 : 법 제 1조
국민의 질병 • 부상에 대한 예방 • 진단 • 치료 • 재활과 출산 • 사람 및 건강증진에 대하여
보험급여를 실시함으로써
국민보건을 향상시키고, 사회보장 증진에 이바지 함을 목적으로 함

건강보험사업의 관장 [제2조 ~ 제4조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제3조의 2 (국민건강보험종합계획의 수립) 보건복지부장관은 건강보험정책심의위원회의 심의를 거쳐 5년 마다 수립,
보건복지부 장관은 종합계획에 따라 매년 연도별 시행계획을 건강보험정책심의위원회의 심의를 거쳐 수립 · 시행

1. 건강보험정책의 기본목표 및 추진방향
2. 건강보험 보장성 강화의 추진계획 및 추진방법
3. 건강보험의 중장기 재정 전망 및 운영
4. 보험료 부과체계에 관한 사항
5. 요양급여비용에 관한 사항
6. 건강증진 사업에 관한 사항
7. 취약계층 지원에 관한 사항
8. 건강보험에 관한 통계 및 정보의 관리에 관한 사항
9. 그 밖에 건강보험의 개선을 위하여 필요한 사항으로 대통령령으로 정하는 사항

건강보험정책심의위원회 [제 4조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제4조 (건강보험정책심의위원회) 건강보험정책에 관한 사항의 심의 · 의결하기 위하여 보건복지부장관 소속으로 건강보험정책심의위원회를 둔다.

1. 종합계획 및 시행계획에 관한 사항(심의에 한정)
2. 공단/심평원 및 요양기관에 대한 관리감독
3. 요양급여기준 제정
4. 요양급여비용에 관한 사항
5. 요양급여 각 항목에 대한 상대가치점수
6. 직장가입자, 지역가입자의 보험율, 보험료 부과점수당 금액
7. 약제 및 치료재료에 대한 상한금액 결정

건강보험정책심의의원회 (위원/임기)

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

❖ 위원장 : 보건복지부 차관

❖ 위원구성 : 보건복지부 장관이 임명 또는 위촉 - 총 25명으로 구성(위원장, 부위원장 포함)

1) 근로자단체 및 사용자단체가 추천하는 각 2명

2) 시민단체, 소비자단체, 농어업인단체 및 자영업자단체가 추천하는 각 1명

3) 의료계를 대표하는 단체 및 약업계를 대표하는 단체가 추천하는 8명

4) 다음 각 목에 해당하는 8명

가. 대통령으로 정하는 중앙행정기관 소속 공무원 2명

나. 국민건강보험공단의 이사장 및 건강보험심사평가원의 원장이 추천하는 각 1명

라. 건강보험에 관한 학식과 경험이 풍부한 4명

❖ 위원임기 : 3년

❖ 위원회 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

가입자 및 피부양자 [제5조 ~ 제6조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제5조 (적용대상 등) 국내에 거주하는 국민은 건강보험의 **가입자** 또는 **피부양자**가 된다.

➢ 예외 :
1. 『의료급여법』에 따라 의료급여를 받는 사람
2. 『독립유공자예우에 관한 법률 및 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률』에 따라 의료보호를 받는 사람

➢ **피부양자**는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 직장가입자에게 주로 생계를 의존하는 사람으로 소득 및 재산이 보건복지부령으로 정하는 기준 이하인
1. 직장가입자의 배우자
2. 직장가입자의 직계존속(배우자의 직계존속 포함)
3. 직장가입자의 직계비속(배우자의 직계비속 포함)과 그 배우자
4. 직장가입자의 형제 · 자매

➢ 피부양자의 자격의 인정기준, 취득· 상실시기 및 그 밖의 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다

가입자의 종류 [제6조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

종류		내용
직장가입자		모든 사업장의 근로자 및 사용자
		공무원 및 사립학교 교직원
	제외	고용기간이 1개월 미만인 일용근로자
		병역법에 따른 현역병, 전환복무된 사람 및 군간부후보생
		선거에 당선되어 취임하는 공무원으로서 매월 보수 또는 준하는 급료를 받지 아니하는 사람
		사업장의 특성, 고용 형태 및 사업의 종류 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 사업장의 근로자 및 사용자와 공무원 및 교직원
지역가입자		직장가입자와 그 피부양자를 제외한 가입자

자격취득, 변동 [제8조 ~ 제9조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

❖ 가입자는 국내에 거주하게 **된 날**에 직장가입자 또는 지역가입자 자격을 얻음

❖ 자격취득일로부터 **14일 이내**에 보험자(공단)에게 신고(사용자/세대주)

❖ 자격을 잃은 경우 자격을 잃은 날로부터 **14일 이내**에 보험자에게 신고

종류	내용
자격취득 **해당되는 날**에 각각 자격을 얻음	수급권자이었던 사람은 그 대상에서 제외된 날
	직장가입자의 피부양자이었던 사람은 그 자격을 잃은 날
	유공자 등 의료보호대상자이었던 사람은 그 대상자에서 제외된 날
	보험자에게 건강보험의 적용을 신청한 유공자 등 의료보호대상자는 그 신청한 날
자격의 변동 **해당되는 날**에 그 자격이 변동	지역가입자가 적용대상사업장의 사용자로 되거나, 근로자 · 공무원 또는 교직원으로 사용된 날
	직장가입자가 다른 적용대상사업장의 사용자로 되거나 근로자 등으로 사용된 날
	직장가입자인 근로자 등이 그 사용관계가 끝난 날의 다음 날
	적용대상사업장에 (휴업 · 폐업 등 보건복지부령으로 정하는 사유가 발생한 경우) 발생한 날의 다음 날
	지역가입자가 다른 세대로 전입한 날

자격상실 [제10조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

❖ 자격을 잃은 경우 자격을 잃은 날로부터 **14일 이내**에 보험자에게 신고

종류	내용
자격상실 **해당되는 날**에 자격을 잃음	사망한 날의 다음 날
	국적을 잃은 날의 다음 날
	국내에 거주하지 아니하게 된 날의 다음 날
	직장가입자의 피부양자가 된 날
	수급권자가 된 날
	건강보험 적용받고 있던 사람이 유공자 등 의료보호대상자가 되어 건강보험의 적용배제 신청을 한 날

국민건강보험공단 [제13조 ~ 제40조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제13조 (보험자) 건강보험의 보험자는 국민건강보험공단(이하 " 공단 " 이라 한다)으로 한다

업무

1. 가입자 및 피부양자의 자격관리
2. 보험료 기타 징수금의 부과·징수
3. 보험급여관리 및 보험급여 비용의 지급
4. 가입자/피부양자의 질병의 조기발견·예방 및 건강관리를 위하여 건강증진 위한 예방사업
5. 요양급여행위의 상대가치점수당 단가계약(유형별)
6. 의료시설의 운영
7. 건강보험에 관한 교육훈련, 홍보, 조사연구 및 국제협력
8. 자산의 관리 운영 및 증식사업
9. 다른 법령에 따라 위탁 받은 업무 등

보험급여 [제41조 ~ 제61조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제41조 (요양급여) 가입자와 피부양자의 **질병 • 부상 • 출산** 등에 대하여 요양급여를 실시한다.

1. 진찰·검사
2. 약제(藥劑)·치료재료의 지급
3. 처치 · 수술 및 그 밖의 치료
4. 예방 · 재활
5. 입원
6. 간호
7. 이송(移送)

→ 방법 · 절차 · 범위 · 상한 등의 기준은 보건복지부령으로 정한다

→ 종류로는 현물급여와 현금급여가 있다

선별급여 및 방문요양급여 [제41조의 4 ~ 제41조의 5]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

선별급여

요양급여를 결정함에 있어 경제성 또는 치료효과성 등이 불확실하여
그 검증을 위하여 추가적인 근거가 필요하거나,
경제성이 낮아도 가입자와 피부양자의 건강회복에 잠재적 이득이 있는 등 **대통령령**으로
정하는 경우에는 **예비적인 요양급여인 선별급여**로 지정하여 실시 할 수 있다

방문요양급여

가입자또는피부양자가질병이나부상으로거동이불편한경우등 보건복지부령으로정하는사유에해당하는경우에는

가입자또는피부양자를직접방문하여요양급여를실시할수 있다

요양기관 종류 및 현황 신고 [제42조 ~ 제43조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제42조(요양기관)요양급여(간호, 이송 제외)는요양기관에서 실시한다.요양기관은정당한이유 없이요양급여를거부하지 못한다

구분	내용
요양기관종류	『의료법』에 의해 개설된 의료기관
	『약사법』에 의해 등록된 약국
	『약사법』제 91조에 따라 설립된 한국희귀·필수의약품센터
	『지역보건법』에 의한 보건소, 보건의료원 및 보건지소
	『농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법』에 따라 설치된 보건진료소
현황신고	요양급여비용을 최초로 청구하는 때 시설 · 장비 · 인력 등에 대한 현황을 **건강보험심사평가원에 신고**
신고내용 변경 시	**변경된 날부터 15일 이내**에 건강보험심사평가원에 신고
	미신고 또는 거짓신고 시 과태료 100만원 부과

요양급여 비용의 산정 [제45조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제45조 (요양급여비용의 산정 등)

① 요양급여비용은 공단의 이사장과 대통령령으로 정하는 의약계를 대표하는 사람들의 계약으로 정한다. **계약기간은 1년**

② 계약이 체결되면 그 계약은 공단과 각 요양기관 사이에 체결된 것으로 본다.

③ 계약은 그 직전 계약기간 만료일이 속하는 **연도의 5월 31일까지 체결**
계약이 체결되지 아니하는 경우 보건복지부장관이 그 직전 계약기간 만료일이 속하는 연도의 6월 30일까지 심의위원회의 의결을 거쳐 요양급여비용을 정한다

④ 요양급여비용이 정해지면 보건복지부장관은 그 요양급여비용의 명세를 지체 없이 고시하여야 한다

⑤ 공단의 이사장은 제33조에 따른 재정운영위원회의 심의 · 의결을 거쳐 제1항에 따른 계약을 체결하여야 한다.

⑥ 심사평가원은 공단의 이사장이 제1항에 따른 계약을 체결하기 위하여 필요한 자료를 요청하면 그 요청에 성실히 따라야 한다.

⑦ 제1항에 따른 계약의 내용과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

요양급여 비용의 청구와 지급 [제47조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제47조 (요양급여비용의 청구와 지급 등) 요양기관은 공단에 요양급여비용의 지급을 청구할 수 있다.

심사청구 (심평원)
요양기관은 심사평가원에 요양급여비용의 심사청구를 하며,
심사평가원은 이를 심사한 후 지체 없이 그 내용을 공단과 요양기관에 통보

지급 (공단)
심사내용을 통보받은 공단은 지체없이 그 내용에 따라 요양급여비용을 요양기관에 지급

요양급여 적정성평가
요양급여의 적정성을 평가하여 공단에 통보하면 그 평가 결과에 따라 요양급여비용을 가산하거나 감액 조정하여 지급
평가 결과에 따른 진료비 가감지급(시행규칙 11조)
전년도 공단부담금의 10% 이내

급여의 제한과 정지 [제53조 ~ 제54조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제53조 (급여의 제한) 공단은 보험급여를 받을 수 있는 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 보험급여를 하지 아니한다.
제54조 (급여의 정지) 보험급여를 받을 수 있는 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 기간에는 보험급여를 하지 아니한다

구분	내용
급여제한 (제53조)	고의 또는 중대한 과실로 인한 범죄행위에 그 원인이 있거나 고의로 사고
	고의 또는 중대한 과실로 공단이나 요양기관의 요양 지시에 따르지 않음
	자료제출을 거부하거나 질문 또는 진단을 기피한 경우
	업무 또는 공무로 생긴 질환에 다른 법령에 따른 보상을 받는 경우
	다른 법령으로 보험급여에 상당하는 급여를 받은 경우 그 한도 내에서 제한
	보험료를 체납한 경우
급여정지 (제54조)	국외에 체류하는 경우
	병역법에 따른 현역병, 전환복무된 사람 및 군간부후보생
	교도소, 그 밖에 이에 준하는 시설에 수용되어 있는 경우

건강보험심사평가원 [제62조 ~ 제68조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제62조 (설립) 요양급여비용을 심사하고 요양급여의 적정성을 평가하기 위해 건강보험심사평가원을 설립한다.

① 심사평가원은 다음 각 호의 업무를 관장한다

1. 요양급여비용의 심사
2. 요양급여비용의 적정성 평가
3. 심사 및 평가기준의 개발
4. 심사와 평가관련 조사연구 및 국제협력
5. 다른 법률 규정에 의하여 지급되는 급여비용 심사 또는 의료의 적정성평가에 관해 위탁 받은 업무
6. 그 밖에 이 법 또는 다른 법령에 따라 위탁받은 업무
7. 건강보험과 관련하여 보건복지부장관이 필요하다고 인정한 업무
8. 심사와 평가 관련하여 대통령령으로 정하는 업무

② 요양급여 등의 적정성평가의 기준, 절차, 방법 등에 필요한 사항은 보건복지부 장관이 정하여 고시한다

진료심사평가위원회 [제66조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제66조 (진료심사평가위원회) 심사평가원의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 심사평가원에 진료심사평가위원회를 둔다

❖ 구성

① 위원장을 포함하여 90명 이내의 상근 심사위원과 1천명 이내의 비상근 심사위원으로 구성

② 진료과목별 분과위원회를 둘 수 있다.

* 상근 : 심사평가원장이 보건복지부령으로 임명

* 비상근 : 심사평가원장이 보건복지부령으로 위촉



보험료 [제69조 ~ 제86조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제69조 (보험료) 공단은 건강보험사업에 드는 비용에 충당하기 위하여 보험료의 납부의무자로부터 보험료를 징수한다

① 가입자의 자격을 취득한 날이 속하는 달의 다음 달부터 가입자의 자격을 잃은 날의 전날이 속하는 달까지 징수

② 가입자의 자격을 매월 1일에 취득한 경우, 건강보험 적용 신청으로 가입자의 자격을 취득하는 경우에는 그 달부터 징수

③ 보험료를 징수할 때 가입자의 자격이 변동된 경우에는 변동된 날이 속하는 달의 보험료는 변동되기 전의 자격을 기준으로 징수 다만, 가입자의 자격이 매월 1일에 변동된 경우에는 변동된 자격을 기준으로 징수

④ 직장가입자의 월별 보험료액 : 보수월액 × 보험료율

⑤ 지역가입자 : (소득월액* × 건강보험료율) + {재산*(전월세 등 포함)보험료 부과점수 × 부과점수 당 금액}

* 소득월액 : 연소득을 12개월로 나눈 금액

* 재산 : 토지, 건축물, 주택, 자동차, 선박, 항공기, 전월세 등

① 보험료율, 재산보험료부과점수당 금액은 심의위원회 의결을 거쳐 대통령령으로 정한다

보험료의 부담 [제76조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제76조 (보험료의 부담) 직장가입자의 보수월액보험료는 직장가입자와 다음 각 호의 구분에 따른 자가 각각 보험료액의 100분의 50씩 부담한다. 다만, 직장가입자가 교직원으로서 사립학교에 근무하는 교원이면 보험료액은 그 직장가입자가 100분의 50을, 제3조제2호다목에 해당하는 사용자가 100분의 30을, 국가가 100분의 20을 각각 부담한다

구분	내용
직장가입자	근로자 : 가입자(50) + 사업주(50)
	공무원 : 가입자(50) + 국가 또는 지방자치단체(50)
	교직원 : 가입자(50) + 설립운영자(50)
	사립학교교직원 : 가입자(50) + 사립학교 경영자(30) + 국가(20)
지역가입자	그 가입자가 속한 세대의 지역가입자 전원이 연대하여 부담

이의신청 및 심판청구 [제87조 ~ 제90조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

이의신청

공단의 처분에 이의(가입자, 피부양자 자격, 보험료 등)가 있는 경우 공단에 이의신청
심사평가원의 처분에 이의(요양급여비용, 요양급여의 적정성 평가 등)가 있는 경우
처분이 있음을 안 날부터 90일 이내 (180일 경과 시 이의제기 불가)
단, 진료비 민원처리 : 통보 받은 날부터 30일 이내

심판청구

이의신청에 대한 결정에 불복하는 경우
이의신청 결과 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내
제출처 : 건강보험분쟁조정위원회(보건복지부)
처분을 한 공단 또는 건강보험심사평가원

행정소송

공단(심사평가원) 처분에 이의가 있거나
이의신청(심판청구) 결정에 불복하는 경우
『행정소송법』에 의거 행정소송을 제기할 수 있음

보칙 : 소멸시효 [제91조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제91조(시효) 다음 각 호의 권리는 3년 동안 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다

1. 보험료, 연체금 및 가산금을 징수할 권리
2. 보험료, 연체금 및 가산금으로 과오납부한 금액을 환급받을 권리
3. 보험급여를 받을 권리
4. 보험급여 비용을 받을 권리
5. 과다납부 된 본인일부부담금을 돌려 받을 권리 - 민법상 채권에 해당하여 소멸시효는 10년

보칙 : 자료제공 및 서류의 보존 [제96조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제96조 (자료의 제공 등)

① 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 공단 또는 심사평가원, 보건복지부장관은 주민등록, 출입국관리, 진료기록, 의약품공급 등의 자료로 대통령령으로 정하는 자료를 제공하도록 요청할 수 있다.

② 자료 제공을 요청 받은 자는 성실히 따라야 한다

③ 공단 또는 심사평가원은 자료 제공을 요청하는 경우, 근거 및 사유, 자료 제공대상자, 대상기간, 자료제공 기한, 제출 자료 등이 기재된 자료제공 요청서를 발송해야 한다

④ 요양기관은 요양급여가 끝난 날부터 5년간 요양급여비용의 청구에 관한 서류를 보존

⑤ 처방전, 보험료 부과서류, 보조기기 청구 서류 등은 3년간 보존

보칙 : 업무정지 및 과징금 [제98조 ~ 제99조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제98조(업무정지) 보건복지부장관은1년의 범위 내에서 요양기관 업무정지를 명할 수 있다

① 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 보험자 · 가입자 및 피부양자에게 요양급여비용을 부담하게 한 경우
② 명령에 위반하거나 거짓 보고를 하거나, 거짓 서류제출, 소속 공무원의 검사 또는 질문을 거부 방해, 기피한 경우
③ 정당한 사유 없이 요양기관이 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 행위 · 치료재료를 가입자 또는 피부양자에게 부담하는 경우
④ 업무정치 처분을 받은 자는 해당 업무정지에는 요양급여를 하지 못함

제99조(과징금)

업무정지 처분이 해당 요양기관을 이용하는 사람에게 심한 불편을 주거나 보건복지부장관이 정하는 특별한 사유가 있다고 인정되면 업무정지 처분을 갈음하여 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 부담하게 한 금액의 5배 이하의 금액을 과징금으로 부과 · 징수할 수 있다.

벌칙 [제115조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제115조(벌칙)

① 가입자 및 피부양자의 개인정보를 누설하거나 직무상 목적 외의 용도로 이용 또는 정당한 사유 없이 제3자에게 제공한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다
1. 대행청구단체의 종사자로서 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 요양급여비용을 청구한 자
2. 제102조제2호를 위반하여 업무를 수행하면서 알게 된 정보를 누설하거나 직무상 목적 외의 용도로 이용 또는 제3자에게 제공한 자
③ 제96조의3제3항을 위반하여 공동이용하는 전산정보자료를 같은 조 제1항에 따른 목적 외의 용도로 이용하거나 활용한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
④ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보험급여를 받거나 타인으로 하여금 보험급여를 받게 한 사람은 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다

목 차

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

1 국민건강보험법

2 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙

국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

구분	비고
제1조	목적, 요양급여대상결정원칙
제2조	요양급여의 절차
제3조	요양급여의 신청
제4조	급여제한 여부조회, 요양급여일수 등
제5조	요양급여의 적용기준 · 방법
제6조	요양급여의뢰, 회송
제7조	요양급여비용계산서 : 영수증 발급 · 보존
제8조	요양급여대상의 고시
제9조	비급여 대상
제10조~제13조	신의료기술 등의 요양급여 결정신청, 상대가치점수 조정
제14조	선별급여

요양급여의 기준 [제1조 ~ 제2조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제1조(목적)『국민건강보험법』요양급여의 방법 · 절차 · 범위 · 상한 및 제외 대상 등 요양급여기준에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다

제2조의 2(요양급여 대상의 여부 결정에 관한 원칙) 보건복지부장관은 의학적 타당성, 의료적 중대성, 치료효과성 등 임상적 유용성, 비용효과성, 환자의 비용부담 정도, 사회적 편익, 건강보험 재정상황 등을 고려하여 요양급여 대상여부를 결정해야 한다

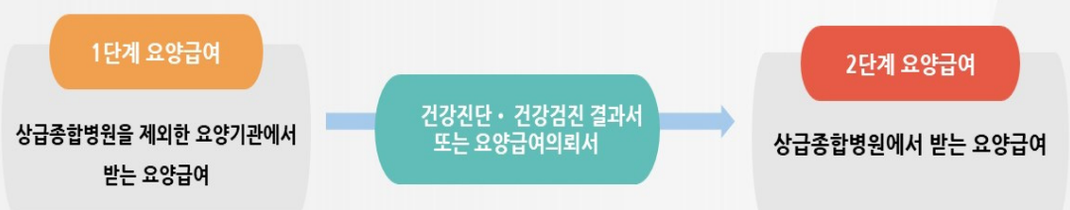
요양급여의 절차 [제2조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제2조(요양급여의 절차) 요양급여는 1단계 요양급여와 2단계로 요양급여로 구분, 가입자 또는 피부양자는 **1단계 요양급여를 받은 후 2단계 요양급여**를 받아야 함

① 1단계 요양급여 : 상급종합병원을 제외한 요양기관에서 받은 요양급여

② 2단계 요양급여 : 상급종합병원에서 받는 요양급여
의사소견이 기재된 건강진단/검진결과서 또는 요양급여의뢰서 제출



요양급여의 절차 [제2조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제2조(요양급여의 절차) 상급종합병원에서 1단계 진료를 받을 수 있는 경우

1. 「응급의료에 관한 법률」제2조1호에 해당하는 응급환자인 경우
2. 분만의 경우
3. 치과에서 요양급여를 받는 경우
4. 「장애인복지법」제32조에 따른 등록 장애인 또는 단순 물리치료가 아닌 작업치료·운동치료 등의 재활치료가 필요하다고 인정되는 자가 재활의학과에서 요양급여를 받는 경우
5. 가정의학과에서 요양급여를 받는 경우
6. 해당 요양기관에서 근무하는 가입자가 요양급여를 받는 경우
7. 혈우병환자가 요양급여를 받는 경우

요양급여 신청 [제3조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제3조(요양급여의 신청) 가입자 등이 요양기관에 요양급여를 신청하는 때에는 건강보험증 또는 신분증명서를 제출하여야 한다

1. 요양급여를 받을 당시 이를 제출하지 못한 경우 :
   요양급여를 신청한 날부터 14일 이내에 건강보험증 또는 신분증명서를 제출하는 경우 요양급여를 신청한 때에 제출한 것으로 본다
2. 미제출 시 요양기관이나 가입자 등은 국민건강보험공단에 자격 확인을 요청할 수 있음
3. 공단은 지체없이 그 결과를 통보
4. 자격확인을 통보받은 경우에는 자격확인을 요청한 때에 건강보험증 또는 신분증명서를 제출한 것으로 본다

요양급여의 제한여부 조회 [제4조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제4조(급여의 제한여부의 조회 등)

1. 요양기관은 가입자 등이 급여 제한 사유에 해당한다고 판단되는 경우에도 우선 요양급여를 실시하고 지체 없이 공단에 급여 제한 여부를 조회
2. 조회 요청을 받은 공단은 7일(공휴일 제외) 이내에 회신
3. 회신이 없거나 급여 종료 시에는 공단이 요양급여를 인정한 것으로 간주한다
4. 공단이 7일이 경과된 후에 급여제한을 결정하여 회신한 때에는 회신 받은 날부터 공단의 결정에 따라야 한다

요양급여의 적용기준 및 방법 [제5조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

세부사항 고시	적용 기준 및 방법에 대한 세부사항은 의약계, 공단 및 건강보험심사평가원의 의견을 들어 보건복지부장관이 정하여 고시
중증질환자 약제 특례	중증질환자에게 처방 · 투여하는 약제 중 보건복지부장관이 고시하는 약제에 대한 세부사항은 중증질환심의위원회의 심의를 거쳐 건강보험심사평가원장이 공고
만성질환, 감염성/근골격계, 중증질환 등의 특례	환자나 질병 특성을 고려하여 요양급여 적용 기준 및 방법을 달리 적용할 필요가 있는 경우, 심사제도운영위원회 심의를 거쳐 건강보험심사평가원이 정하여 공고
동일성분 의약품 중복 처방/조제 제한	3개 이상의 요양기관에서 동일 상병으로 동일 성분 의약품을 처방 · 조제 받을 수 있는 일수는 6개월 동안 215일 미만으로 제한

요양급여의 의뢰 및 회송 [제6조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

진료 의뢰	요양기관은 가입자 등에게 적절한 요양급여를 행하기 위하여 다른 요양기관에게 요양급여를 의뢰할 수 있으며, 이 때에는 "요양급여의뢰서"를 발급
환자 회송	요양급여를 의뢰받은 요양기관은 가입자 등의 상태가 호전되었을 때에는 요양급여를 의뢰한 요양기관이나 1단계 요양급여를 담당하는 요양기관으로 회송할 수 있으며, 이때에는 "요양급여회송서"를 발급
서류발급 및 자료제공	요양기관은 의뢰 또는 회송 받은 요양기관의 요청이 있을 때에는 가입자등의 동의를 받아 진료기록 등의 사본 등 요양급여에 관한 자료를 제공
진료 의뢰·회송 중계 시스템	건강보험심사평가원은 효율적인 의뢰 · 회송을 위해 중계 시스템을 설치 · 운영

요양급여비용 계산서 · 영수증 발급 및 보존 [제7조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제7조(요양급여비용 계산서 · 영수증 발급의 발급 및 보존)

1. 요양기관이 요양급여를 실시한 때에는 가입자 등에게 진료비 계산서 · 영수증 또는 약제비 계산서 · 영수증을 정해진 서식에 의한 진료비 계산서 · 영수증을 발급

2. 요양기관은 가입자 등이 계산서 · 영수증에 대하여 세부산정내역 요구하는 경우 제공
   급여대상 및 비급여 대상의 세부 항목별로 비용 단가, 사용 횟수, 실시 · 사용기간 및 비용 총액 등을 구분하여 제공

3. 계산서 · 영수증 부본을 당해 요양급여 종료된 날로부터 5년간 보존

비급여 대상 [제 9조]

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

제9조(비급여 대상) 「국민건강보험법」제41조제4항(업무나 일상생활에 지장이 없는 질환)에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항으로, 요양급여비용이 정해지지 않아 일반수가로 진료를 받는 자가 전액 부담

1. 업무 또는 일상생활에 지장이 없는 경우
   단순한 피로 또는 권태 / 주근깨 · 딸기코 · 점 · 단순 코골음 · 불감증
   여드름 · 노화현상으로 인한 탈모 등 피부질환

2. 신체의 필수기능 개선목적이 아닌 경우
   쌍꺼풀 · 코성형 · 주름살제거 등 미용목적의 성형수술과 그로 인한 후유증

3. 예방진료로 질병 · 부상의 진료를 직접목적으로 하지 않는 경우
   예방접종 · 구강보건증진목적의 치석제거 · 각종 증명서 발급을 목적으로 하는 진료

4. 건강보험급여원칙에 부합되지 않는 경우
   상급병실료 · 치과보철 · 보장구 등

5. 보건복지부장관이 비급여 대상으로 별도 고시한 항목

국민건강보험법 체크 포인트

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

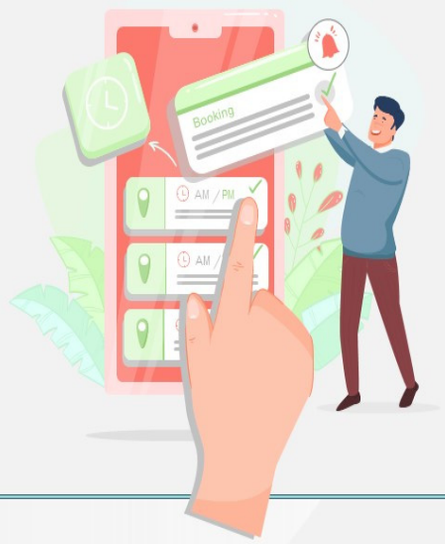


1. 가입자 및 피부양자
2. 가입자의 종류, 자격취득, 변동, 상실
3. 국민건강보험공단의 업무
4. 보험급여
5. 건강보험심사평가원의 업무
6. 보험료의 부담
7. 보칙
8. 벌칙

국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 체크포인트

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

1. 요양급여 절차 : 2단계
2. 상급종합병원에서 1단계 진료가 가능한 경우
3. 요양급여 신청
4. 요양급여의 의뢰 및 회송
5. 요양급여비용 계산서 · 영수증 발급 및 보존
6. 비급여 대상



감사합니다

Thank you